

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-147	처분요구일자	2022. 12. 00.
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	○○○(주)(A그룹 a팀)		
제 목	◆◆ □□위원회 구성 부적정		

지 적 내 용

○○○(주)의 「□□규정」 제8조(위원회의 소집 및 회의) 제5항에 따르면 □□위원회의 심의사항과 직접 이해관계가 있는 위원은 □□위원회에 참석할 수 없다. 또한, 「□□규정시행세칙」 제46조(제척과 기피)에서는 ◆◆ □□위원회의 위원을 구성하는 데 있어 구체적인 제척과 기피 대상을 정하고 있으며, 본조 제1항 제1호에 따르면 ◆◆대상자의 상급자(직상위자, 차상위자, 차차상위자)에 해당하는 위원은 그 ◆◆사건의 심의에 관여하지 못한다.¹⁾

그런데 금번 ▲▲감사를 통해 살펴본 결과, ◆◆대상자의 상급자(사업소 팀장의 경우 차차상위자인 소속 본부장, 소장의 경우 차상위자인 소속 본부장)²⁾가 ◆◆ □□위원회의 □□위원으로 참여하여 심의·의결함으로써 「□□규정시행세칙」을 위반한 바 있으며, 그 현황은 아래의 표와 같다.

【표】 ◆◆대상자의 상급자가 해당 □□위원회에 참여한 현황

회차	대상자	당시직위	당시소속본부(부문)	참여 상급자
20##-##차	□□□	팀장	☒☒#부문	차차상위자(☒☒#본부장)
20##-##차	☐☐☐☐	소장	☒☒본부	차상위자(☒☒본부장)
	☐☐☐☐	팀장	☒☒본부	차차상위자(☒☒본부장)
20##-##차	☐☐☐☐	소장	☒☒본부	차상위자(☒☒본부장)
20##-##차	☒☒☒	팀장	☒☒본부	차차상위자(☒☒본부장)
20##-##차	☒☒☒	팀장	☒☒#본부	차차상위자(☒☒#본부장)

1) 「□□규정시행세칙」 제46조(제척과 기피) ① 위원회의 위원 중 ◆◆사유와 관련이 있는 위원 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위원은 그 ◆◆사건의 심의에 관여하지 못한다.

- ◆◆대상자의 상급자(직상위자, 차상위자, 차차상위자)
 - ◆◆대상자가 위원의 배우자인 경우
 - 위원이 해당안전에 대해 진술이나 의견 등을 제시한 경우
- 2) ○○○(주)의 조직 기준 직위 체계 : 팀원 > 팀장 > 소장 > 그룹장 > 본부장

또한, 금번 ▲▲감사를 통해 ○○○(주)에서는 ◆◆ □□위원회에 A그룹장(과거 직제 시 A'그룹장)이 □□위원으로 참여(간사는 a팀장)하고 있음을 확인하였다.

한편, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침(기획재정부)」 제14조(□□위원회 등의 설치·운영)에 따르면 ■, ■■, ◆◆ 등을 위한 □□위원회를 구성·운영함에 있어 이해관계가 있거나 기타 공정한 심사를 기대하기 어려운 자를 제외하여야 한다고 정하고 있는 등 □□위원회의 공정한 운영을 강조하고 있다.

A그룹(a팀)은 ◆◆ □□위원회 개최 및 의결결과 보고 등 ◆◆ 심의 주관 및 ◆◆를 시행하는 부서로서, 해당부서의 장이 직접 □□위원회의 위원으로 참여할 경우 공정한 심의를 저해할 수 있는 개연성이 있다.³⁾ 따라서 ◆◆ □□위원회를 직접 시행하는 부서장인 A그룹장은 ◆◆ □□위원회 위원 구성에서 배제함으로써 보다 공정하고 투명하게 □□위원회를 운영할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 당시 ◆◆ □□위원회 □□위원 구성에 있어 위원 인력 Pool 부족으로 부득이 ◆◆대상자의 상급자가 참여하게 된 상황이 있었으나, 향후 ◆◆ □□위원회 심의 시 「□□규정시행세칙」 제46조에 따라 ◆◆대상자의 상급자는 심의에 관여 또는 참석하지 못하도록 주의하여 운영하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.⁴⁾

3) ○○○(주)에서 ◆◆ □□위원회 개최를 위해 수립한 □□위원회 부의(안)에 따르면, “a팀 검토(안)”으로서 □□위원회에 의결 요구할 △△△(◆◆▲▲)에 대한 적정 여부를 판단하는 내용을 포함하고 있음. 따라서 해당 의결을 요구하는 부서의 장인 A그룹장이 □□위원회의 위원으로 포함되는 경우 「□□규정시행세칙」 제46조 제1항 제3호(위원이 해당안전에 대해 진술이나 의견 등을 제시한 경우)에 해당된다고 해석될 여지가 있음

4) 「□□규정」 제6조(구성) 제1항에 따라 □□위원회는 최소 3인으로 구성할 수 있는 점, 제2항에 따라 심의대상자보다 상위직급 또는 상위보직자로 구성하여야 하는 점 외에 별도의 직위 제한(본부장급 등으로 제한)이 없는 점 및 실제로 그룹장 이상으로 구성하고 있는 점(다만, ◆◆대상자 소속 그룹장은 배제하고 있음), ◆◆대상자의 상급자 및 A그룹장을 배제하여도 □□

또한, 당시 ◆◆ □□위원회 □□위원 구성에 있어 인원 부족으로 부득이 A그룹장이 참석하는 상황이 있었으나, 향후 ◆◆ □□위원회 □□위원 구성 시 A그룹장을 배제함으로써 보다 공정하고 투명하게 □□위원회를 운영하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.⁵⁾

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는

- ① 「□□규정시행세칙」 제46조(제척과 기피) 제1항 제1호를 위반하여 ◆◆ □□위원회를 구성한 A그룹 a팀에 대하여 「부서주의」 조치하시고, (부서주의)
- ② ◆◆ □□위원회 구성 시 공정한 심사가 이루어질 수 있도록 □□위원회를 주관·시행하는 부서장을 배제하는 등 ◆◆ □□위원회를 보다 공정하고 투명하게 운영하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

위원회 구성 요건을 충족하거나 타 그룹장 포함을 통해 위원 구성이 가능한 점, 최근 2년간 지속적으로 A그룹장이 위원으로 참여하고 있는 점 등을 미루어 보았을 때 위원 인력 Pool 부족이나 인원 부족 등의 사유로 ◆◆대상자의 상급자나 A그룹장이 참석하였다는 의견은 다소 설득력이 부족함